

비트겐슈타인 2 권 4 장 챕터 테스트

총 30 문항 / 총 100 점

영역 비문학

법률의 해석에는 크게 문리 해석, 논리 해석, 목적론적 해석이 있다. 문리 해석은 법률 조문의 문언(文言) 그 자체의 통상적 의미에 따라 해석하는 방법으로, 법적 안정성을 가장 잘 보장한다. 그러나 문언만으로는 법의 취지를 온전히 파악할 수 없는 경우가 빈번하다.

논리 해석은 법률 조문의 체계적 위치, 다른 조문과의 관계, 입법 연혁 등을 고려하여 해석하는 방법이다. 여기에는 반대 해석, 유추 해석, 축소 해석, 확장 해석 등이 포함된다. 유추 해석은 법률에 규정이 없는 사항에 대해 유사한 사항의 규정을 적용하는 것이며, 축소 해석은 법문의 의미를 제한하여 적용 범위를 줄이는 것이다.

목적론적 해석은 법률이 달성하고자 하는 목적과 취지를 파악하여 그에 부합하도록 해석하는 방법이다. 이 해석은 사회 변화에 유연하게 대응할 수 있다는 장점이 있으나, 해석자의 주관이 개입될 여지가 있어 자의적 해석의 위험이 있다. 형법에서는 죄형법정주의(罪刑法定主義) 원칙에 따라 피고인에게 불리한 유추 해석이 금지된다. 이는 법률에 명시되지 않은 행위를 유추로 처벌하면 시민의 자유가 침해될 수 있기 때문이다.

1. [4 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 문리 해석은 사회 변화에 가장 유연하게 대응하는 방법이다.
- ② 형법에서는 피고인에게 불리한 유추 해석이 허용된다.
- ③ 목적론적 해석은 해석자의 주관이 개입될 여지가 있다.
- ④ 유추 해석은 법문의 의미를 제한하여 적용 범위를 줄이는 것이다.
- ⑤ 논리 해석은 조문의 문언만을 기준으로 판단하는 방법이다.

2. [4 점]

윗글에서 '죄형법정주의'의 핵심 취지로 가장 적절한 것은?

- ① 모든 범죄를 가능한 한 넓게 처벌하기 위한 것이다.
- ② 법률에 명시되지 않은 행위를 처벌하여 사회 질서를 유지하기 위한 것이다.
- ③ 법관의 재량을 최대화하기 위한 것이다.
- ④ 법률에 명시되지 않은 행위를 유추로 처벌하지 않아 시민의 자유를 보장하기 위한 것이다.
- ⑤ 문리 해석을 금지하기 위한 것이다.

3. [4 점]

윗글을 바탕으로 <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

법률에 '자동차의 공원 내 진입을 금지한다'는 조항이 있다. 어느 날 전동 킥보드를 타고 공원에 진입한 사람이 적발되었다.

- ① 문리 해석에 따르면, 전동 킥보드는 '자동차'가 아니므로 이 조항을 적용할 수 없다.
- ② 유추 해석에 따르면, 전동 킥보드를 자동차와 유사한 것으로 보아 이 조항을 적용할 수 있다.
- ③ 목적론적 해석에 따르면, 공원 내 보행자 안전이라는 목적에 비추어 이 조항을 적용할 수 있다.
- ④ 형법 영역에서는 피고인에게 불리한 유추 해석이 금지되므로 이 조항을 적용하기 어렵다.
- ⑤ 축소 해석에 따르면, 자동차의 범위를 넓혀 전동 킥보드도 포함시켜야 한다.

사회 계약론은 국가의 정당성을 개인들 간의 합의에서 찾는 이론이다. 홉스 (Hobbes) 에 따르면, 자연 상태는 '만인의 만인에 대한 투쟁' 상태이다. 이 공포에서 벗어나기 위해 인간은 자신의 자연권을 절대 주권자에게 양도하는 계약을 맺는다. 홉스의 주권자는 계약의 당사자가 아니므로 계약에 구속되지 않으며, 절대적 권력을 행사한다.

로크 (Locke) 는 자연 상태를 이성의 법이 지배하는 비교적 평화로운 상태로 보았다. 그러나 자연 상태에서는 분쟁을 해결할 공정한 심판자가 없으므로, 인간은 생명·자유·재산이라는 자연권을 보장받기 위해 정부를 설립한다. 로크에게 정부 권력은 인민의 신탁 (信託) 이며, 정부가 자연권을 침해하면 인민은 정부를 교체할 「저항권」 을 갖는다.

루소 (Rousseau) 는 자연 상태를 선량한 미개인의 평화로운 상태로 묘사하되, 사유 재산의 출현으로 불평등이 발생했다고 진단했다. 루소의 사회 계약은 개인의 권리를 공동체의 「일반 의지 (volonté générale)」 에 양도하는 것이며, 일반 의지는 공동체 전체의 이익을 지향하는 보편적 의지이다. 루소는 개인이 일반 의지에 참여함으로써 오히려 더 높은 자유를 획득한다고 보았다.

4. [3 점]

윗글에서 로크가 말하는 「저항권」 의 근거로 가장 적절한 것은?

- ① 정부가 절대 주권자이므로 계약에 구속되지 않기 때문이다.
- ② 정부 권력은 인민의 신탁이므로 자연권 침해 시 교체할 수 있기 때문이다.
- ③ 일반 의지가 개인의 자유를 보장하기 때문이다.
- ④ 자연 상태가 만인의 투쟁 상태이기 때문이다.
- ⑤ 사유 재산의 출현으로 불평등이 발생했기 때문이다.

5. [4 점]

윗글에 따를 때, 홉스와 로크의 차이점으로 적절한 것은?

- ① 홉스는 주권자가 계약에 구속되지 않는다고 보았고, 로크는 정부가 자연권을 침해하면 교체 가능하다고 보았다.
- ② 홉스는 자연 상태를 평화로운 상태로, 로크는 투쟁 상태로 보았다.
- ③ 홉스와 로크 모두 절대 군주제를 옹호했다.
- ④ 홉스는 일반 의지를, 로크는 자연권을 핵심 개념으로 삼았다.
- ⑤ 홉스와 로크 모두 사유 재산의 폐지를 주장했다.

법 실증주의는 법의 효력을 도덕이나 정의가 아닌 제정 절차와 사회적 사실에서 찾는 입장이다. 켈젠 (Kelsen) 은 순수 법학을 주창하며, 법을 도덕·정치·사회학과 분리하여 순수하게 규범적 차원에서 파악하고자 했다. 그에 따르면 모든 하위 규범은 상위 규범에서 효력을 부여받으며, 최상위에는 「근본 규범 (Grundnorm)」 이 있다. 근본 규범은 더 이상 다른 규범에서 도출되지 않는 전제로서, 법 체계 전체를 떠받치는 논리적 토대이다.

하트 (H.L.A. Hart) 는 켈젠과 달리 법을 사회적 관행의 차원에서 파악했다. 하트는 법 체계를 1 차 규칙 (의무 부과 규칙) 과 2 차 규칙 (1 차 규칙을 변경·적용·확인하는 규칙) 으로 구성된 것으로 보았다. 특히 「승인율 (rule of recognition)」 은 어떤 규칙이 법인지를 확인하는 2 차 규칙으로, 법 체계의 궁극적 기준이 된다.

이에 대해 드워킨 (Dworkin) 은 법이 규칙만으로 구성된다는 법 실증주의를 비판했다. 드워킨에 따르면 법에는 규칙 외에도 「원리 (principle)」 가 포함되며, 원리는 도덕적 가치를 반영한다. 어려운 사건 (hard case) 에서 법관은 단순히 규칙을 적용하는 것이 아니라, 법 원리에 기초하여 「유일한 정답 (one right answer)」 을 찾아야 한다고 주장했다.

6. [3 점]

윗글에서 드워킨이 법 실증주의를 비판한 핵심 논거로 적절한 것은?

- ① 법에는 규칙만 있고 원리는 존재하지 않기 때문이다.
- ② 근본 규범이 논리적 토대로 부적절하기 때문이다.
- ③ 법에는 규칙 외에 도덕적 가치를 반영하는 원리도 포함되어야 하기 때문이다.
- ④ 승인율이 1 차 규칙에 해당하기 때문이다.
- ⑤ 모든 법적 분쟁은 규칙의 기계적 적용으로 해결 가능하기 때문이다.

7. [3 점]

윗글에 따를 때, 켈젠의 「근본 규범」에 대한 설명으로 적절한 것은?

- ① 도덕적 정의에서 효력이 도출되는 규범이다.
- ② 사회적 관행에 의해 결정되는 규칙이다.
- ③ 하위 규범에서 상위 규범으로 효력이 부여되는 체계의 출발점이다.
- ④ 더 이상 다른 규범에서 도출되지 않는, 법 체계의 논리적 토대이다.
- ⑤ 법관이 어려운 사건에서 참조하는 도덕 원리이다.

자연법론은 법의 효력이 인간의 이성이나 신의 의지에 근거하는 보편적 도덕 원리에서 비롯된다고 보는 입장이다. 아퀴나스 (Aquinas) 는 법을 영원법, 자연법, 인정법, 신법의 네 가지로 분류했다. 영원법은 신의 이성이 우주를 지배하는 원리이고, 자연법은 이성적 피조물인 인간이 영원법에 참여하는 것이다. 인정법은 자연법의 원리를 구체적 상황에 적용하여 인간이 제정한 법이며, 자연법에 부합하지 않는 인정법은 법이 아니라 「법의 부패 (corruptio legis)」 이다.

라드브루흐 (Radbruch) 는 원래 법 실증주의에 가까웠으나, 나치 정권의 경험 이후 입장을 수정했다. 그의 「라드브루흐 공식」에 따르면, 실정법이 정의에 극단적으로 반하는 경우 (참을 수 없는 정도의 부정의) 그 법률은 법으로서의 효력을 상실한다. 이 공식은 법적 안정성과 정의의 긴장 속에서, 정의가 극단적으로 침해될 때에는 정의가 우선한다는 원리이다.

8. [4 점]

윗글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 아퀴나스는 법을 네 가지로 분류했다.
- ② 자연법에 부합하지 않는 인정법도 법으로서의 효력을 가진다.
- ③ 영원법은 신의 이성이 우주를 지배하는 원리이다.
- ④ 라드브루흐는 나치 정권 이후 입장을 수정했다.
- ⑤ 라드브루흐 공식에 따르면 극단적 부정의한 법률은 효력을 상실한다.

9. [3 점]

윗글을 바탕으로 < 보기 > 를 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

< 보기 >

독재 정권이 '정치 비판을 한 자는 사형에 처한다' 는 법률을 제정했다.

- ① 켈젠의 입장에서 이 법률은 제정 절차가 유효하면 법으로서 효력이 있다.
- ② 하트의 입장에서 이 법률은 도덕적으로 정당하므로 반드시 준수해야 한다.
- ③ 드워킨의 입장에서 이 법률은 규칙이므로 그대로 적용해야 한다.
- ④ 아퀴나스의 입장에서 이 법률은 자연법에 합치하므로 법이다.
- ⑤ 라드브루흐 공식에 의하면 이 법률은 정의에 전혀 반하지 않는다.

10. [3 점]

윗글에서 라트브루흐가 입장을 수정하게 된 계기로 적절한 것은?

- ① 법 체계의 규범적 위계를 발견했기 때문이다.
- ② 드워킨의 유일한 정당 이론을 받아들였기 때문이다.
- ③ 아퀴나스의 영원법 개념에 감화되었기 때문이다.
- ④ 하트의 승인율 개념을 수용했기 때문이다.
- ⑤ 나치 정권 하에서 실정법이 극단적 부정의에 이용된 경험 때문이다.

영역 문학

심청전 (부분 요약)

심청은 앞 못 보는 아버지 심학규의 눈을 뜨게 하기 위해 공양미 삼백 석에 인당수에 제물로 팔려간다. 바다에 빠진 심청은 용궁으로 인도되어 연꽃 속에서 다시 세상에 나오고, 황후가 된다. 맹인 잔치를 열어 아버지를 만나니, 아버지는 심청을 보고 눈을 뜬다.

11. [4 점]

윗글에서 심청의 희생이 갖는 주제적 의미로 가장 적절한 것은?

- ① 물질적 부를 추구하는 세속적 가치관의 표현
- ② 부모에 대한 효 (孝) 의 극단적 실천과 보상
- ③ 정치적 권력을 획득하기 위한 전략적 행동
- ④ 종교적 수행을 통한 해탈의 추구
- ⑤ 자연과 인간의 조화를 노래하는 것

12. [3 점]

윗글에서 '맹인 잔치' 가 서사 구조에서 지니는 기능으로 적절한 것은?

- ① 이별한 부녀의 재회와 효의 보상을 이루는 결말의 장치
- ② 주인공의 비극적 결말을 암시하는 복선
- ③ 악인을 응징하는 권선징악의 장치
- ④ 전쟁의 참혹함을 고발하는 장치
- ⑤ 주인공의 내면 갈등을 심화시키는 장치

춘향전 (부분)

이 도령이 남원 부사의 아들로 광한루에서 그네 뛰는 춘향을 보고 첫눈에 반한다. 둘은 백년가약을 맺으나 이 도령은 아버지의 임지 이동으로 한양으로 올라간다. 새로 부임한 변학도는 춘향에게 수청을 강요하지만, 춘향은 '일부중사' 를 내세워 거부하고 옥에 갇힌다. 이 도령은 과거에 급제하여 암행어사가 되어 남원에 내려와 변학도를 처벌하고 춘향을 구한다.

13. [4 점]

윗글에서 춘향이 수청을 거부하는 것이 작품에서 지니는 의미로 적절한 것은?

- ① 신분 상승을 위한 전략적 행동이다.
- ② 경제적 이익을 위한 거래의 일환이다.
- ③ 사랑에 대한 절개와 부당한 권력에 대한 저항이다.
- ④ 종교적 계율을 지키려는 행위이다.

- ⑤ 부모의 명령에 순종하는 효행이다.

카프카, 「소송 (Der Prozess)」 (요약)

어느 날 아침, 요제프 K 는 이유도 모른 채 체포된다. 그에게 무슨 죄가 있는지 아무도 알려주지 않고, 재판은 미로 같은 관료제 속에서 끝없이 지연된다. 변호사를 선임해도 상황은 나아지지 않으며, 법정은 다락방이나 뒷골목에 숨어 있다. 결국 K 는 자신의 죄가 무엇인지 끝내 알지 못한 채 처형당한다.

14. [4 점]

윗글에서 요제프 K 가 자신의 죄를 끝내 알지 못하는 것이 상징하는 바로 적절한 것은?

- ① 법과 관료제의 투명성과 합리성
- ② 개인의 자유와 권리가 충분히 보장된 사회
- ③ 범죄자에 대한 정당한 처벌 과정
- ④ 법적 절차의 완벽한 작동
- ⑤ 개인이 이해할 수 없는 불합리한 체계에 의해 지배당하는 근대인의 상황

15. [3 점]

윗글에서 '법정이 다락방이나 뒷골목에 숨어 있다' 는 설정이 의미하는 바로 적절한 것은?

- ① 법이 공정하고 접근 가능한 제도임을 보여 준다.
- ② 피고인에게 충분한 변호 기회가 주어짐을 보여 준다.
- ③ 재판이 신속하게 진행됨을 상징한다.
- ④ 사법 체계의 비밀스러움과 불투명성을 형상화한다.
- ⑤ 법정 건축의 독창적 설계를 묘사한 것이다.

소크라테스의 변론 (부분 요약)

소크라테스는 아테네 법정에서 불경죄와 청년 타락죄로 기소된다. 그는 변론에서 자신이 신탁에 따라 지혜를 탐구해 왔을 뿐이며, 자신의 지혜란 '자기가 모른다는 것을 아는 것' 에 불과하다고 말한다. 사형을 선고받은 후에도 소크라테스는 탈옥을 거부하며, '악법도 법이다' 라는 정신으로 독배를 마신다.

16. [3 점]

윗글에서 소크라테스가 탈옥을 거부한 이유로 추론할 수 있는 것은?

- ① 사형 판결이 정의롭다고 확신했기 때문이다.
- ② 탈옥할 물리적 방법이 없었기 때문이다.
- ③ 법을 준수하는 것이 시민으로서의 의무이며, 법을 어기면 법의 권위가 무너진다고 보았기 때문이다.
- ④ 지인들이 탈옥을 만류했기 때문이다.
- ⑤ 사후 세계에서 더 나은 삶이 보장된다고 확신했기 때문이다.

빅토르 위고, 「레 미제라블」 (요약)

장 발장은 배고픈 조카를 위해 빵 한 덩이를 훔치고 19 년간 감옥에 갇힌다. 출소 후 미리엘 주교의 은그릇을 훔치지만, 주교는 경찰 앞에서 '내가 준 것' 이라 말하며 은촛대까지 건네준다. 이 사건으로 장 발장은 개심하여 새 삶을 시작하고, 시장이 된다. 그러나 자베르 경감은 법의 이름으로 끝까지 장 발장을 추적한다. 결국 자베르는 법과 양심 사이에서 갈등하다 강물에 몸을 던진다.

17. [4 점]

윗글에서 자베르의 비극이 드러내는 주제적 의미로 적절한 것은?

- ① 법의 엄격한 적용이 항상 정의로운 결과를 낳는다.
- ② 범죄자는 절대 변할 수 없다.
- ③ 경찰이 범죄자를 추적하는 것은 불필요하다.
- ④ 법적 정의와 인간적 자비 사이의 화해 불가능한 긴장
- ⑤ 종교적 믿음이 법보다 항상 우월하다.

김소월, 「진달래꽃」
 나 보기가 역겨워
 가실 때에는
 말없이 고이 보내 드리오리다
 영변에 약산
 진달래꽃
 아름 따다 가실 길에 뿌리오리다
 가시는 걸음걸음
 놓인 그 꽃을
 사뿐히 즈려밟고 가시옵소서
 나 보기가 역겨워
 가실 때에는
 죽어도 아니 눈물 흘리오리다

18. [3 점]

윗글에서 '죽어도 아니 눈물 흘리오리다'에 담긴 화자의 태도로 적절한 것은?

- ① 이별에 대한 무관심과 냉담함
- ② 이별의 슬픔을 억누르며 임을 보내는 체념적 사랑과 한(恨)
- ③ 임에 대한 분노와 원망
- ④ 새로운 사랑을 찾겠다는 결의
- ⑤ 이별을 거부하며 임을 붙잡으려는 적극적 태도

셰익스피어, 「베니스의 상인」 (요약)
 유대인 고리대금업자 샤일록은 안토니오에게 돈을 빌려주면서, 갚지 못하면 심장에 가까운 살 1 파운드를 떼어내겠다는 계약을 맺는다. 안토니오가 갚지 못하게 되자, 샤일록은 법정에서 계약의 이행을 요구한다. 포서는 남장하여 법관으로 나서며, '살 1 파운드는 허용하되 피 한 방울도 흘리면 안 된다'는 법리를 내세워 샤일록의 요구를 무력화한다.

19. [4 점]

윗글에서 포서의 판결이 법 해석의 관점에서 활용한 방법으로 적절한 것은?

- ① 목적론적 해석을 통해 계약의 취지를 넓게 해석한 것이다.
- ② 축소 해석을 통해 계약 범위를 제한한 것이다.
- ③ 유추 해석을 통해 유사한 판례를 적용한 것이다.
- ④ 자연법에 근거하여 계약 자체를 무효로 선언한 것이다.
- ⑤ 문리 해석을 엄격하게 적용하여 계약 조건의 허점을 역이용한 것이다.

20. [3 점]

윗글에서 샤일록이라는 인물이 환기하는 주제적 문제로 적절한 것은?

- ① 법과 자비의 긴장, 그리고 소수자에 대한 사회적 차별
- ② 상업 활동의 전면적 금지
- ③ 군주의 절대 권력의 정당성
- ④ 자연 환경 보존의 중요성
- ⑤ 과학 기술의 발전과 윤리적 책임

영역 문법

구개음화(口蓋音化)는 끝소리 'ㄷ, ㅌ'이 모음 'ㅣ'나 반모음 'ㅣ[j]'로 시작하는 형식 형태소와 만날 때, 각각 경구개음 'ㅈ, ㅊ'으로 바뀌는 현상이다. 예를 들어 '굳이 [구지]', '같이 [가치]', '해돋이 [해도지]'에서 구개음화가 일어난다. 구개음화는 실질 형태소와 형식 형태소의 경계에서만 일어나며, 단일 형태소 내부에서는 적용되지 않는다.

음운 변동의 종합적 분석에서는, 하나의 단어에 여러 음운 변동이 중첩되어 적용되는 경우가 많다. 예를 들어 「밭이 [바치]」에서는 ① 음절 끝소리 규칙 ($\epsilon \rightarrow ㄷ$)은 적용되지 않고, 'ㅌ'이 모음 'ㅣ' 앞에서 바로 'ㅊ'으로 구개음화된다. 반면 「만이 [마지]」에서는 'ㄷ'이 형식 형태소 '이' 앞에서 'ㅈ'으로 구개음화된다.

또한 「달히다 [다치다]」에서는 'ㄷ'이 접미사 '-히-'의 'ㅎ'과 만나 축약 ($ㄷ + ㅎ \rightarrow \epsilon$)이 일어난 뒤, 그 'ㅌ'이 모음 'ㅣ' 앞에서 다시 'ㅊ'으로 구개음화되는 복합 변동이 일어난다. 이처럼 음운 변동은 단일 규칙이 아니라 여러 규칙이 순차적으로 적용되어 최종 발음에 이른다.

21. [3 점]

윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 「달히다」에서는 축약과 구개음화가 순차적으로 일어난다.
- ② 구개음화는 모음 'ㅣ' 앞에서 일어난다.
- ③ 구개음화는 단일 형태소 내부에서도 적용된다.
- ④ 「밭이」에서는 음절 끝소리 규칙이 먼저 적용된 후 구개음화가 일어난다.
- ⑤ 구개음화는 'ㄴ, ㅍ'에서도 일어난다.

22. [3 점]

윗글에 따를 때, 다음 중 구개음화가 일어나는 예로 적절하지 않은 것은?

- ① 굳이 [구지]
- ② 같이 [가치]
- ③ 해돋이 [해도지]
- ④ 디딤돌 [디딤돌]
- ⑤ 만이 [마지]

23. [3 점]

윗글에 따를 때, 「달히다 [다치다]」에서 일어나는 음운 변동을 순서대로 바르게 나열한 것은?

- ① 구개음화 → 축약
- ② 음절 끝소리 규칙 → 비음화
- ③ 축약 ($ㄷ + ㅎ \rightarrow \epsilon$) → 구개음화 ($\epsilon \rightarrow ㅊ$)
- ④ 비음화 → 유음화
- ⑤ 구개음화 → 비음화

24. [3 점]

다음 중 음운 변동의 유형이 나머지 넷과 다른 하나는?

- ① 굳이 [구지] —교체
- ② 같이 [가치] —교체
- ③ 해돋이 [해도지] —교체
- ④ 만이 [마지] —교체
- ⑤ 놓다 [노타] —축약

25. [3 점]

다음 중 음운 변동의 횟수가 가장 많은 것은?

- ① 굳이 [구지]
- ② 달히다 [다치다]
- ③ 발이 [바치]
- ④ 같이 [가치]
- ⑤ 만이 [마지]

영역 선택지 분석

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

존 롤스 (Rawls) 의 「정의론」 은 사회 정의의 원칙을 도출하기 위해 「원초적 입장 (original position)」 이라는 가상 상황을 설정한다. 원초적 입장에서 사람들은 「무지의 베일 (veil of ignorance)」 뒤에 있어 자신의 사회적 지위, 능력, 성별 등을 모른다. 이 조건에서 합리적으로 합의하면 두 가지 정의의 원칙이 도출된다. 제 1 원칙은 기본적 자유의 평등한 보장이고, 제 2 원칙은 사회적·경제적 불평등이 최소 수혜자에게 최대 이익이 되어야 한다는 차등 원칙이다.

26. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 무지의 베일 뒤에서 사람들은 자신의 사회적 지위를 알고 있다.
- ㄴ. 제 1 원칙은 기본적 자유의 평등한 보장이다.
- ㄷ. 차등 원칙은 불평등이 최소 수혜자에게 최대 이익이 되어야 한다는 것이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

법치주의 (法治主義) 는 국가 권력이 법률에 의해 행사되어야 한다는 원칙이다. 형식적 법치주의는 법률의 내용과 무관하게 법률의 형식적 절차만 갖추면 정당하다고 보는 입장이다. 반면 실질적 법치주의는 법률의 내용 자체가 기본권 보장에 부합해야 한다고 보는 입장이다. 나치 독일의 경험 이후 형식적 법치주의의 한계가 드러나면서 실질적 법치주의가 강조되었다.

27. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 형식적 법치주의는 법률의 내용이 기본권에 부합하는지를 중시한다.
- ㄴ. 실질적 법치주의는 법률의 내용 자체가 기본권 보장에 부합해야 한다고 본다.
- ㄷ. 나치 독일의 경험 이후 형식적 법치주의가 더 강조되었다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ×

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

기본권은 헌법이 보장하는 국민의 기본적 권리이다. 자유권은 국가 권력의 간섭으로부터 개인의 자유를 보호하는 「소극적 권리」 이고, 사회권은 국가에 인간다운 생활의 보장을 요구하는 「적극적 권리」 이다. 참정권은 국가 의사 형성에 참여하는 권리고, 청구권은 기본권 침해 시 구제를 요구하는 권리이다.

28. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 자유권은 국가에 적극적으로 급부를 요구하는 권리이다.
- ㄴ. 사회권은 인간다운 생활의 보장을 요구하는 권리이다.
- ㄷ. 참정권은 국가 의사 형성에 참여하는 권리이다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하십시오.

위헌 법률 심사는 법률이 헌법에 위반되는지를 심사하는 제도이다. 한국에서는 헌법재판소가 위헌 법률 심사를 담당한다. 법원이 재판에서 법률의 위헌 여부가 문제되면, 직권 또는 당사자의 신청에 의해 헌법재판소에 위헌 법률 심판을 제청한다. 헌법재판소 재판관 6 인 이상의 찬성으로 위헌 결정이 내려지면, 그 법률은 효력을 상실한다.

29. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 한국에서 위헌 법률 심사는 대법원이 담당한다.
- ㄴ. 법원이 직권 또는 당사자 신청에 의해 위헌 법률 심판을 제청한다.
- ㄷ. 위헌 결정에는 헌법재판소 재판관 6 인 이상의 찬성이 필요하다.

- ① ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ③ ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×

⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○

다음 < 보기 > 의 지문을 읽고 물음에 답하시오.

사형제도에 대한 논쟁은 법철학의 핵심 문제 중 하나이다. 사형 찬성론은 응보적 정의 (범죄에 상응하는 처벌), 범죄 억제 효과, 사회 방위를 근거로 내세운다. 반면 사형 반대론은 국가의 생명권 침해, 오판의 불가역성, 범죄 억제 효과의 불확실성을 근거로 제시한다. 현재 한국은 법률상 사형제도가 존재하지만, 1997 년 이후 집행이 이루어지지 않아 '사실상 사형 폐지국' 으로 분류된다.

30. [3 점]

위 지문에 대한 선택지 중, 적절한 것에 ○, 적절하지 않은 것에 × 를 표시할 때 옳은 것은?

- ㄱ. 사형 반대론은 오판의 가역성을 근거로 제시한다.
- ㄴ. 한국은 법률상 사형제도가 존재한다.
- ㄷ. 한국은 1997 년 이후 사형이 집행되지 않았다.

- ① ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ② ㄱ: ○, ㄴ: ×, ㄷ: ×
- ③ ㄱ: ×, ㄴ: ○, ㄷ: ○
- ④ ㄱ: ×, ㄴ: ×, ㄷ: ○
- ⑤ ㄱ: ○, ㄴ: ○, ㄷ: ×